

מסורת הש"ס

(א) [נפסחם ית: וז"ל; ג] ולא למעוטי לכהנה שאין פסול זה כו'. רש"י, א' ונ"ש; גנשי' שהאריך ע"ד בזה;

»

תורה אור השלם

וַהֲבִשֶׁר אֲשֶׁר יִזְעַב בְּכָל עָמָא לֹא יֵאָבֵל בְּאֵשׁ יִשְׁרָף וַהֲבִשֶׁר בָּל טְהוֹר יֵאָבֵל בְּשָׂרָהּ: ריקרא ד יט

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ז"ה אמר ק' וכו' ממשיך דבעל אמו: **(ב)** ד"ה ומאחר וכו' לר' יוחנן פריך דקאמר: **(ג)** ד"ה שמתר כחולין וכו' ועלה אוכל בחולין ונמעשר:

»

תוספות שאנין

תרומה נמי לא תיבעי לך שהרי עשה בה ספק זונה כוונה. משמע מהכ' דרונה אסורה בתרומה וה"נ משמע ביבמות פ' ד' אותן גבי שני אחין שקידשו ב' נשים ובשעת כניסה לחופה החליפו נשותיהן זה לזה וקאמר בגמ' אם היו כהנות נשואות לישראל נפסלות בתרומ' דבי נשא אלמא משמע דרונה אסורה לאכול בתרומה וכן משמע בפ' החולין בבי הכל מודים הבא על חיובי כרייתות שבנה פגום וקאמר בסמוך וכו' תימא איכא למפרך מה לאלמנה שכן האח עצמה מתחלת מה"נ (לימא) [כלומר] גבי בא על חיובי כרייתות דמתחלת דכיוין דנבעלה עשאה זונה משמע דהויא דומיא דאלמנה שמתחלת ואסורה לכהונה ה"נ זונה אסורה בתרומה וה"נ משמע בפ' האשה ובה דאמר הוה ליה שנוביט או שנבעלה בעלת זנות ונתנין לה מעשר ואוכלת משמע הא לתרומה לא. ואי"ת ומהיכל נפקא לן דרונה אסורה בתרומה דלא אשכחן (בתרומ') [בקרא] אלא איסור כהונה. וי"ל דנפקא לן מדכתיב וכת כהן כי תהיה לאיש יו ודרשינ' ש אלמנה לכהן גדול כיון שנבעלה לפסול בה פסולה מן התרומה כיון שנבעלה לזו אצלה ואין פסול גדול מזה כשהיא אשת איש ונבעלה לאחר (ל"ה. אלא) ולד"ע דס"ל דאין קידו' תופסין בחיובי לאוין בשום פסול או משמע ליה כי תהיה לשון הויה אלא כי תבעל. [וה"ן] (ג) קריא כתיבי: מה בני ובעל מחיים. פ"ה דמחיים דבעל קא מתסר להו כגון שאם יגרשנה אסורה לבעול. ופסוק מקרא ג' [נמין] למידי דמסר ביה מחיים דבעל אתי והיינו תרומה למעוטי כהני: שאין פסוק זה בא לאסור אלא לאחר מיתת דמחיים הוה ליה

אי הכי לתרומה נמי לא תיבעי קרא. ונילף מההוא טעמא גופיה שהרי עשה הכתוב כסוטה ספק זונה כדלמי זונה ובתרומה הא ידעינן דזונה אסורה דכתיב (ויקרא כג) כי תהיה לאיש זר כי תבעל לזר אכלה היא בתרומת הקדשים לא תאכל ואין לך פסול גדול מזה כשהיא

אשת איש ונבעלה לאחר ולר' עקיבא

מהאי קרא נפקא לן ציצמות (ד' סת.) כל הפסולים דפסלי והנך נמי דלא תפסי זהו קידושין דכיון דלר' עקיבא אין קידושין מופסין בשום פסול לא משמע ליה כי תהיה לשון הויה אלא כי תבעל: **אלא לרבי עקיבא ארבעה קראי כתיבי. יתיירי צ' נעמאה וחד**

ונעמאה ורבי עקיבא דריש וו"י הרי ארבעה: **וכהונה אסיה מקל וחומר.** ולא דריש וו"י. ופריקין לר' ישמעאל כיון דלא דריש וו"י ממאי דקרא לתרומה מדריש וכהונה תמיא בקל וחומר ואסו כוונה דילמא קרא לכהונה אחת דכיון דלא כתיב תרומה כהדיא אנה אמינא תרומה לא אפרבאי לאיסורא אלא כהונה הוא דאפרבאי דחמימא מיניה ותרימה שריא: **אמר לך מספנבדא.** דקרא תרומה רבי דומיא דתרין נעמאה דרבי כהן צעל וצועל דמחיים דעל קמייתקרא לזו כגון אם יגרשנה אסורה לבעול הילכך מקרא שלישי נמי למידי דמיתסר ציה מחיים (א) לבעל אחי והיינו תרומה (ג) ולמעוטי כהונה שאין פסוק זה בא לאוסרה אלא לאחר מיתת דמחיים הא אסירה וקיימא דהא מגרש לה והויה לה גרושה ואסורה לכהונה: **ורבי עקיבא.** דמאריך קרא לכהונה דומיא דצעל וצועל לית ליה ואי לא כתיב קרא יתיירא לזו הוה מרבינן אלא כהונה דחמימא דכל חד וחד קרא בנאפיי נפשיה הוא ולא אמרינן הא לא מרבי אלא דומיא דהנך: **ואי נמי איז ליה.** ומיתוסק קרא לתרומה אפילו הכי אחא וו"י יתיירא לכהונה וא"ע? דאיכא למילפה בקל וחומר טרם וכתב לו קרא: **אלא לאו שמע מינה.** הנשר אשר יגע דדבר שאין זו דעת לישאל הוא דבשר היו נוגע הילכך ספקו טהור וכל טהור יאכל בשר דאיירי בטומאת הגוף דיש זו דעת לישאל כההוא

קאמר לך ספיקו טמא: **דעת נוגע ומגיע.** במטמא ונטמא כי סוטה דיש זה דעת ויש דעת בצועל המטמאה. קמשמע לן דרז גידל דנפקא מכל טהור הא ספק לא יאכל כיון דיש זו דעת זזה שנטמא אצל במטמא לא צענין דעת: **ומאחר דאין לו.** מקרא מן התורה למה הוא טמא בתרומה לרבי יוחנן (ג) דקאמר עמיד דור אחר לטהרו אכל הוא היה מטמאו: **ומה טבול יום.** שלא העריצ שמשו: **שמוסר כחולין.** כדאמרינן ציצמות כהעיר (דף עז:). תלתא קראי כתיבי טבל ועלה (ו) מותר לחולין ולנעשר העריצ שמשו אוכל בתרומה הניא כפרתו בטומאה שהיא בת קרבן מותר בקדשים: **כבר שני שפסול כחולין.** דכתיב (ויקרא יא) כל אשר בתוכו יטמא חולין ותרומה וקדשים במשמע דין הוא שיעשה שלישי בתרומה. ודיו ליכא למימר דאם כן לן (בצ"ק דף כה). דהיכא דמיפריך קל וחומר לא אמרינן דיו: **שכן אב העומאה**

כשם שהמים פרק חמישי סוטה

כמ.

שבן עשה בה ספק זונה בזונה. תימא אמאי לא אמר כיון דטמאה הכתוב מספק מהיכל תימי דמותרת בתרומה ולכהונה ויש לומר אי לאו קראי איכא למימר דלא טמאה אלא לענין בעלה דאיכא ספק חייבי מיתות בית דין על ידו אכל לענין תרומה וכהונה הוה

אמינא אזקי איתמא אחזקה אכל צירושלמי דפרק קמא מתוך קושא זו דריש חד מהני תלתא קראי ליצט והכי איתא התם תני ר' מאיר אומר שלש טומאות אומרות צפרשה אחד לבעל ואחד לצועל ואחד לתרומה מצינו אשה שהיא אסורה לציתה ומותרת לאכול בתרומה למה לא אילו בת כהן שנישאת לישראל ונאנסה שמה אינה מותרת לציתה ואסורה לאכול בתרומה לא מצינו אשה שהיא אסורה לציתה ומותרת לאכול בתרומה אמר ר' אבין הכין איתאמרת אחת לבעל ואחת לצועל ואחת ליצט אמר ר' יוסי מתנימא אמרה כן ואם מת חוללת ולא מתייצמת: **חד לתרומה וחד בכהונה.** אין להקשות וכי ספק חמור מן ודאי דאילו ודאי וזיתא מותרת בתרומה ולכהונה דהא צפ' אלמנה ציצמות (דף סת.) מרבינן מוצת כהן כי תהיה לאיש זר כיון שנבעלה לפסול לה שזר אכלה פסלה ומרבינן גר עמומי ומואבי וכו' וקא פריך התם אימא חייבי כרייתות נמי פירוש איניהו נמי הוו ככלל נבעלה לפסול לה ומאי שגא דלא תני לזו לעיל ומשני כי תהיה כתיב דוקא בני הויה לפאוקי חייבי כרייתות דלאו בני הויה זינאו אלמא דחייבי כרייתות לא מפסלי ביצאתן ואשת איש אינה נמי מחייבי כרייתות ואם כן מספקא אמאי מיפסלי ורש"י שיצט שם אותה הגירסא וזה לשון אימר נבעלה לפסול לה חייבי כרייתות אכל חייבי לאון כיון דתפסי להו זה קידושין לא פסלי לה וכותיב ונמין וממזר דפסלי מנלן הנך דאית בהו הויה דאפסקה להך ביאה בלאן הויה שמע מינה כהנך דתפסי זה קדושין משמע קרא ואפ"ה פסלי ולאפוקי חייבי כרייתות לא גרסינן אי הכי כותי ועדז וכו' והוא הדין דהוה מזי למימר חייבי כרייתות לא מפסלי אלא משום דאיירי זהו לעיל דקתני כותי והיינו עוצד כוכביס' ובמתנימין תפסן העצד פוסל משום ביאה ומשני פסלי מדריש יוחנן ק"ו ואית דמפרשי אומא נבעלה לפסול לה חייבי כרייתות נמי וכו' וקישא לי בגוה טוצא חדא דתמן צפרק ארבעה אחין (שם דף ג:) אם היו כהנות נפסלו מן התרומה בצעילת אשת איש ועוד קל וחומר חייבי לאון פסלי חייבי כרייתות לא פסלי ועוד הא אמר בעשרה יוחסין (קדושין דף עו:). כהן הצא על אחותו זונה משוי לה וכיון דזונה משוי לה צעילתה פוסלתה דתמיא ליה ששנצית או שנבעלה צעילת זנות נתנין לה מעשר ואוכלת ליה אין אכל תרומה לכהנת אלא: **שלישי מטבול**

כרייתות לא מפסלי אלא משום דאיירי זהו לעיל דקתני כותי והיינו עוצד כוכביס' ובמתנימין תפסן העצד פוסל משום ביאה ומשני פסלי מדריש יוחנן ק"ו ואית דמפרשי אומא נבעלה לפסול לה חייבי כרייתות נמי וכו' וקישא לי בגוה טוצא חדא דתמן צפרק ארבעה אחין (שם דף ג:) אם היו כהנות נפסלו מן התרומה בצעילת אשת איש ועוד קל וחומר חייבי לאון פסלי חייבי כרייתות לא פסלי ועוד הא אמר בעשרה יוחסין (קדושין דף עו:). כהן הצא על אחותו זונה משוי לה וכיון דזונה משוי לה צעילתה פוסלתה דתמיא ליה ששנצית או שנבעלה צעילת זנות נתנין לה מעשר ואוכלת ליה אין אכל תרומה לכהנת אלא: **שלישי מטבול**

כרייתות לא מפסלי אלא משום דאיירי זהו לעיל דקתני כותי והיינו עוצד כוכביס' ובמתנימין תפסן העצד פוסל משום ביאה ומשני פסלי מדריש יוחנן ק"ו ואית דמפרשי אומא נבעלה לפסול לה חייבי כרייתות נמי וכו' וקישא לי בגוה טוצא חדא דתמן צפרק ארבעה אחין (שם דף ג:) אם היו כהנות נפסלו מן התרומה בצעילת אשת איש ועוד קל וחומר חייבי לאון פסלי חייבי כרייתות לא פסלי ועוד הא אמר בעשרה יוחסין (קדושין דף עו:). כהן הצא על אחותו זונה משוי לה וכיון דזונה משוי לה צעילתה פוסלתה דתמיא ליה ששנצית או שנבעלה צעילת זנות נתנין לה מעשר ואוכלת ליה אין אכל תרומה לכהנת אלא: **שלישי מטבול**

שטמאין. וללשון שפי' דגרס שטמאמא אין תשיבנו מהא דאמר' כלי חרס יוכיח שאין זה הוכחה דכלי חרס אינו טהור בחולין והיה לו להביא הוכחה מדבר הדומה לטבול יום שאע"פ שטהור בחולין פסול בתרומה שאין זו תשובה דאין צריך הוכחה אלא לסתור תשובתו שתולה טעם החומר דפסול תרומה מפני שהוא אב הטומאה וקא מהדר ליה כלי חרס יוכיח שאין בו חומר זה ופוסל וכן שיטת רוב הדיינים כי ההיא דפ' כל הבשר דאמר מנין לבשר בחלב שאסור בהנאה אמרת ק"ו ומה ערלה שלא נעבדה בה עברה אסור בהנאה בשר בחלב שנעבדה בה עברה בבישול אינו דין שאסור בהנאה מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר חמץ בפסח יוכיחו מה לחמץ בפסח שכן כרת כלאי הכרם יוכיחו ומה כלאי הכרם דנעבדה בהן עבירה בבוריעה וחמץ בפסח נמי עבר בכר יבאל ולא דמי לערלה בקולא דידה וקא הויה הוכחה ע"כ ל"ה. ורבינו משולם (ס) רוצה לישב גרס' הספרים מה להצד השוה שבהן שמוותרין בחולין אפי' קודם הערב השמש ופוסלין בתרומה עד הערב השמש ומיירי שנשברו וכלי חרס. וה"פ נאמר בפ' של מצלה הערב שמש וטמין ליה וכל כלי חרס ואי' מוסיף על ענין ראשון (ו) (וה"פ) וכל כלי חרס אשר יגע בו הזב ישבר יכול ישיברו ודיו בכך ת"ל וכל כלי חרס ולמעלה כתיב הערב השמש לימד על כלי חרס שטענין הערב השמש הוא שנשבר כמו שפירשונו ומותבי' אשמעתין מההיא דאמר במסכת בבל תחכות לטומאת רבא אמר גוריה שמה טבילה בת יומא עולה. אלמא כשנטמאו ונשברו מיד טהרו ליה הערב השמש אי לאו גוריה והכא אמר דטעון הערב שמש. וי"ל דהתם יש סברא לומר דכשנשברו וחזר וריתכן דודאי שטורין [מיד] לפי שעשויין כלים חדשים ופנים חדשות באו לבאן כדאמר בסגול שפנסקה אחת מאוניו(P). וה"נ היו ככלי שנוצר עתה מחדש ולכן יש לנו לומר דטהורין אי לאו טעמא דשמא יאמרו אבל ודאי אם נשברה ולא חזר וריתכן [הרי הם עדיין בתורת ברייתן] דצריך הערב השמש ואי קשיא לך מההיא דחולין טלית טבולת יום שהתחיל לקרעה כיון שנקרעה רובה טהורה דכיון דלא חס עלה ואטבילה אלמא לקרעה

עין משפט ונר מצוה

יא א מיי פ"ה מנל אבות הטומאה הל"ג:

»

תוס' שאנין (המשך)

במינו טהרה במקוה אין במינו אב הטומאה דכל דבר שאין לו טהרה במקוה אינו נעשה אב הטומאה וא"כ היכי טמא מדרס א"כ צ"ל ע"כ שכלי עץ מינו הוא לפי גידולי קרקע וא"כ מצינו בכבר דיעשה אב הטומאה. וי"ל מ"מ כיון שלא מצינו מין כשר שהוא אוכל שיש במינו אב הטומאה לא חשיב ליה מינו. א"נ י"ל דיכול לומר דכפות שאור וכלי עץ שניהם דומין זה לזה שאינם ארויין לאכול ועוד דשניהם גידולי קרקע אבל כבר נתי דהוי גידולי קרקע מ"מ ראוי הוא לאכול משא"כ בכפות שאור א"כ לא מצינו שמינו של כשר שני שפוסל בחולין שיפסול. וקא פסיל תרומה. ל"ה. הצד השוה שבהן שנטמאין ופוסלין בתרומה כ"ש כבר שני שפוסל בחולין שיפסול. ה"ג רש"י ופי' הצד השוה צריך לצרוא חומרא שוה לתלות בו טעם פסול תרומה ומהו הצד השוה שבהן טבול יום איקרי טמא דכתיב ובא השמש וטהר מכלל עדד השתא טמא ורת"ם [כתב] דילפי' ליה דאיקרי טמא מחולול חלול. כדאמר פ' הגשופין. ופי"ה וכלי חרס איקרי טמא דכתיב תנור וכיריים ויוצן טמאים הם וכ"ש דכבר שני(7) שפוסל בחולין שהוא טמא ואסור בחולין שיפסול בתרומה. פ"ה דה"ג אבל בכל הספרים כתיב וצד השוה שבהן שמוותרין בחולין ופוסלין בתרומה ולהאי לישא אין אדם יכול לפ' יתנוהו כלי חרס שמותר בחולין ופוסל בתרומה. וברוחק גדול י"ל כלי חרס הנוקד צמיד פחיל שמציל על החולין שבתוכו ואינו מציל בתרומה. והרבה נגעונין ותשובות וכו' וכל חרס דלא אשכחן דכלי חרס הנוקד צמיד פחיל דאינו מציל בתרומה דבמסכת מגילה אמרי' אין חטאת ניצלת בצמיד פחיל אבל תרומה לא תני בה. ועוד אפי' אמרי' דאינו מציל אין זה פסול בתרומה דהא לא פסיל מדי אלא דאינו מגין ומאילה הא טמאת מאהל המת ומאי קאמר ופוסלין בתרומה. ועוד כל הצד השוה שבתלמוד שבא דקאמר חומר צריך שהוא הצד השוה חמור וזה הוה קל דקאמר הצד השוה שבהן שמוותרין בחולין ואין שיטת זו בכל התלמוד לכ"ז דגרסי' הצד השוה שבהן

שטמאין. וללשון שפי' דגרס שטמאמא אין תשיבנו מהא דאמר' כלי חרס יוכיח שאין זה הוכחה דכלי חרס אינו טהור בחולין והיה לו להביא הוכחה מדבר הדומה לטבול יום שאע"פ שטהור בחולין פסול בתרומה שאין זו תשובה דאין צריך הוכחה אלא לסתור תשובתו שתולה טעם החומר דפסול תרומה מפני שהוא אב הטומאה וקא מהדר ליה כלי חרס יוכיח שאין בו חומר זה ופוסל וכן שיטת רוב הדיינים כי ההיא דפ' כל הבשר דאמר מנין לבשר בחלב שאסור בהנאה אמרת ק"ו ומה ערלה שלא נעבדה בה עברה אסור בהנאה בשר בחלב שנעבדה בה עברה בבישול אינו דין שאסור בהנאה מה לערלה שכן לא היתה לה שעת הכושר חמץ בפסח יוכיחו מה לחמץ בפסח שכן כרת כלאי הכרם יוכיחו ומה כלאי הכרם דנעבדה בהן עבירה בבוריעה וחמץ בפסח נמי עבר בכר יבאל ולא דמי לערלה בקולא דידה וקא הויה הוכחה ע"כ ל"ה. ורבינו משולם (ס) רוצה לישב גרס' הספרים מה להצד השוה שבהן שמוותרין בחולין אפי' קודם הערב השמש ופוסלין בתרומה עד הערב השמש ומיירי שנשברו וכלי חרס. וה"פ נאמר בפ' של מצלה הערב שמש וטמין ליה וכל כלי חרס ואי' מוסיף על ענין ראשון (ו) (וה"פ) וכל כלי חרס אשר יגע בו הזב ישבר יכול ישיברו ודיו בכך ת"ל וכל כלי חרס ולמעלה כתיב הערב השמש לימד על כלי חרס שטענין הערב השמש הוא שנשבר כמו שפירשונו ומותבי' אשמעתין מההיא דאמר במסכת בבל תחכות לטי לטומאת רבא אמר גוריה שמה טבילה בת יומא עולה. אלמא כשנטמאו ונשברו מיד טהרו ליה הערב השמש אי לאו גוריה והכא אמר דטעון הערב שמש. וי"ל דהתם יש סברא לומר דכשנשברו וחזר וריתכן דודאי שטורין [מיד] לפי שעשויין כלים חדשים ופנים חדשות באו לבאן כדאמר בסגול שפנסקה אחת מאוניו(P). וה"נ היו ככלי שנוצר עתה מחדש ולכן יש לנו לומר דטהורין אי לאו טעמא דשמא יאמרו אבל ודאי אם נשברה ולא חזר וריתכן [הרי הם עדיין בתורת ברייתן] דצריך הערב השמש ואי קשיא לך מההיא דחולין טלית טבולת יום שהתחיל לקרעה כיון שנקרעה רובה טהורה דכיון דלא חס עלה ואטבילה אלמא לקרעה

^[1] א) אולב כחולין ונמעשר. כבר שני שפסול לחולין דכתיב כו'. (ג) צ"ל תאמר באוכל שאינו נעשה אב הטומאה אפי' כו'. (א) צ"ל שאין לו טהרה במקוה אינו מטמא טומאת מדרס ועי"כ צ"ל משום דכלי עץ מינו הוא לפי ששניהם גידולי קרקע וכל שיש במינו טהרה במקוה טמא מדרס וכן תאמרינן אם בני מנח ע"ע וא"כ למה לא תאמרו מני כשר כיון דשניהם גידולי קרקע כו'. (ד) צ"ל דפסול טפי מטבול יום שהוא כו'. (ה) כ"ו כותב בשלטי הגעוירם על הגהות מדברי שם פ' כירה מנ"ה. (ו) נאסרה ממה שהיה הוליד וכלי חול לענין אחר כדאמר משה מדות ככלי חרס אפי"ש כשנקב טהור למפרע מ"מ כו'. ג"ל וז"ה שם. (ז) למד על הנשר שטענין הערב שמש והרי הוא אומר כזו וכל כלי ג"ל וז"ה שם. (ח) ומתקדשותיו ומקנה טמאה נפקתה ענינא ומקנה טהורה פנים חדשות בלא נזל ל"ל וז"ה שם וע"ש.